

และใช้คนงานไม่ถึงเจ็ดคนจึงไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ และแม้จะปรากฏว่าพื้นที่ที่ผู้ร้องสอดใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการอยู่ซ่อมรถยนต์จะเป็นที่ดินประเภท ย. ๓ (สีเหลือง) บริเวณ ย. ๓-๑๓ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่เมื่อสถานที่ประกอบกิจการของผู้ร้องสอด มีพื้นที่เพียง ๗๒ ตารางเมตร จึงไม่ต้องห้ามที่จะตั้งอยู่ในที่ดินประเภท ย. ๓ (สีเหลือง) บริเวณ ย. ๓-๑๓ และไม่ต้องห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานครฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ร้องสอด จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ในส่วนของการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ที่ล่าช้าเกินสมควร ในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น โดยที่การประกอบกิจการอยู่ซ่อมรถยนต์เป็นกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากการประกอบกิจการดังกล่าวมีลักษณะงานเป็นการซ่อม ซ่อมบำรุง การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่น ละอองหรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีหน้าที่ต้องคอยควบคุมดูแลผู้ร้องสอดซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตระหนักในหน้าที่มาโดยตลอดว่า สถานที่ประกอบกิจการของผู้ร้องสอดตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัย มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการ เคาะ พ่นสี และพ่นสีกันสนิมรถยนต์ จึงเป็นการประกอบกิจการที่อาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนในเรื่องกลิ่นเหม็นจากการพ่นสี การตัดผุ หรือเชื่อมโลหะด้วยเครื่องเชื่อมแก๊ส หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า และเสียงดังจากการเคาะปะผุและขึ้นรูปตัวถังรถยนต์ มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอันถือว่าเป็นเหตุรำคาญ ตามนัยมาตรา ๒๕ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และนับตั้งแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจพบว่า มีปัญหาที่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดี ก็ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องสอดทราบและแก้ไขจนผู้ร้องสอดได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากการประกอบกิจการของตนจนอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ไม่เกินค่ามาตรฐานควบคุมไปกับการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว จึงเป็นกรณีที่



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๑๖/๒๕๖๕)

๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูทราย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

การที่เจ้าหน้าที่ของนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบ ธุรกิจนำเที่ยวขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้เสนอผลการตรวจสอบ ดังกล่าวให้นายทะเบียนฯ พิจารณาก่อนวันที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวยื่นหนังสือขอเลิกประกอบ กิจการ ถือเป็นกรณีที่นายทะเบียนมีอำนาจในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ ๑๑/๐๔๒๘๙ ซึ่งได้มีการต่ออายุรายสองปีมาโดยตลอด และเมื่อใบอนุญาตจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายสองปีในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปรากฏหลักฐานว่ามีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ถือหุ้นของผู้ฟ้องคดี ทำให้บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย เป็นผู้ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละห้าสิบเอ็ดของจำนวนหุ้นทั้งหมด อันถือว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติผู้ประกอบ ธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา ๑๗ (๑) (ก) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งความประสงค์จะเลิกประกอบกิจการนำเที่ยวให้นายทะเบียนทราบในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผลให้ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑/๐๔๒๘๙ เป็นอันสิ้นสุดลงในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๓๖ (๒) ประกอบกับมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมา นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขารุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) ได้มีคำสั่งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขารุงเทพมหานคร ที่ ๔๑/๒๕๕๙



ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระบุว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยว เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้ถือหุ้นของผู้ฟ้องคดีทำให้มีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้น ของผู้ฟ้องคดีไม่ถึงร้อยละห้าสิบเอ็ดของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยว ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากใบอนุญาต เลขที่ ๑๑/๐๔๒๘๙ ของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าเที่ยว และมคคเทศกฯ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๓๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากเหตุแห่งการสิ้นสุดใบอนุญาตตามบทบัญญัติ มาตรา ๓๖ จะมีได้กรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อคุณสมบัติ ของผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าเที่ยวตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าเที่ยว และมคคเทศกฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะต้องมียุ่ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยว หากผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าเที่ยวรายใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ย่อมเป็นเหตุให้นายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวได้ตามมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบ พบว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวตามมาตรา ๑๗ (๑) (ก) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าเที่ยวและมคคเทศกฯ และได้เสนอผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ พิจารณาตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้ง ความประสงค์จะเลิกประกอบกิจการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบพร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาต (เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยว ของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่ง ที่ ๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวของผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนกรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการแจ้งคำสั่งพิพาทให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่คำสั่ง ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าเที่ยวและมคคเทศกฯ นั้น เห็นว่า กำหนดระยะเวลาดังกล่าว เป็นเพียงกำหนดเวลาเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าวเท่านั้น มิได้มีผลต่อความสมบูรณ์ ของคำสั่งทางปกครองแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๓๒/๒๕๖๕)

๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑๖. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงรับจำนำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๗. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๘. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายสุรา

ร้านขายสุราของผู้ฟ้องคดี แม้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการที่มีการสร้างอาคารเป็นหลายห้อง สำหรับให้ร้านค้าเช่าเพื่อประกอบกิจการและมีพื้นที่ให้เช่าเพื่อตั้งเป็นร้านค้า แต่เมื่อกำแพงของโครงการอยู่ติดกับกำแพงของมหาวิทยาลัยและหอพักนักศึกษา ร้านของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามข้อ ๒ (๑) และข้อ ๓ (๒) ของกฎกระทรวงว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ ถึงประเภทที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของร้านและได้รับใบอนุญาตขายสุรา ณ ร้าน PRINCE ๙ และร้าน FRY & GRILL ซึ่งทั้งสองร้านตั้งอยู่ในที่เดียวกัน โดยตัวร้านตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ PRINCE AVENUE ต่อมาสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งที่ ๓๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพิกถอนใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ ของร้าน PRINCE ๙ ด้วยเหตุที่ร้าน PRINCE ๙ ตั้งอยู่ต่อเนื่องติดกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งเป็นสถานศึกษา อันเป็นสถานที่ห้ามขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ ถึงประเภทที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒ (๑) และข้อ ๓ (๒) และภายหลังจากนั้นเจ้าพนักงานสรรพสามิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบพบว่า ร้าน FRY & GRILL ของผู้ฟ้องคดีเป็นสถานที่ขายสุราซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ที่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา (ร้าน PRINCE ๙) โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรามาแล้วและมาขอรับใบอนุญาตใหม่และยังไม่ล่วงพ้นระยะเวลาห้าปี จึงต้องห้ามตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าว ข้อ ๒ (๓) (๔) และข้อ ๓ (๔) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งที่ ๕๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ ๓ ร้าน FRY & GRILL ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากร้าน FRY & GRILL เป็นร้านขายอาหารและขายแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นสถานบริการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อีกทั้ง ตัวอาคารมีพื้นที่ตั้งอยู่ตรงกลางโครงการ PRINCE



AVENUE ล้อมรอบด้วยอาคารเช่าอื่น มีลักษณะเป็นตัวอักษร U จึงไม่มีพื้นที่ส่วนใดอยู่ติดต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และหอพักนักศึกษา เพราะอาณาเขตร้านค้าจะอยู่ในพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีเช่าเท่านั้น จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ ๓ ร้าน FRY & GRILL ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของร้าน FRY & GRILL ได้รับอนุญาตให้ขายสุรา ประเภทที่ ๓ ตามภาพถ่ายและแผนผังโดยสังเขปของร้าน FRY & GRILL ที่คู่กรณียื่นต่อศาล และเห็นสอดคล้องกัน จะเห็นได้ว่า ร้าน FRY & GRILL อยู่ในอาคารตู้คอนเทนเนอร์สี่เหลี่ยม ตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ PRINCE AVENUE โครงการดังกล่าวมีส่วนที่เป็นอาคารแบ่งออกเป็นห้องหลายห้องสำหรับให้ร้านค้าเช่าเพื่อประกอบกิจการและมีพื้นที่ใช้เช่าเพื่อตั้งเป็นร้านค้า ตัวอาคารของโครงการสร้างมีลักษณะคล้ายอักษรภาษาอังกฤษตัวยู (U) โดยพื้นที่ส่วนฐานของตัวอักษรอยู่ติดกับกำแพงคอนกรีตของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต กรณีจึงถือว่าอาคารของโครงการ PRINCE AVENUE หรือร้านค้าบนพื้นที่ของโครงการที่ให้เช่านั้นตั้งอยู่ต่อเนื่องติดกับขอบเขตของสถานศึกษา อาคารด้านบนของตัวอักษรเป็นถนนซอยรังสิตภิรมย์ ส่วนด้านข้างของตัวอักษรเป็นหอพักนักศึกษา เมื่อร้าน FRY & GRILL ของผู้ฟ้องคดี ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการ PRINCE AVENUE อันอยู่ต่อเนื่องติดกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ร้าน FRY & GRILL ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามข้อ ๒ (๑) และข้อ ๓ (๒) ของกฎกระทรวง ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ ๓ ถึงประเภทที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งที่ ๕๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ที่เพิกถอนใบอนุญาตร้าน FRY & GRILL ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๘๘/๒๕๖๖)



บทที่ ๑๒

คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ

เมื่อการรับจดทะเบียนแจ้งการไม่ใช้รถถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การพิจารณาของขนส่งจังหวัดก่อนการรับแจ้งและจดทะเบียนการไม่ใช้รถจึงเป็นการพิจารณาทางปกครอง ขนส่งจังหวัดจึงมีหน้าที่ต้องแสวงหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยมีต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของผู้ยื่นคำขอเท่านั้นตามมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กล่าวคือ ต้องตรวจสอบว่ามีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นตรงตามคำขอของผู้ยื่นคำขอหรือไม่ หากพบว่า ข้อเท็จจริงที่ผู้ยื่นคำขอได้แสดงนั้นไม่เป็นความจริง หรือไม่ตรงกับเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการออกคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ขนส่งจังหวัดก็มีจำต้องดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว แม้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองรถยนต์ได้ดำเนินการยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งไม่ใช้รถ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับข้อ ๖ ของระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการแจ้งไม่ใช้รถและการแจ้งใช้รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็ตาม ดังนั้น การที่บริษัทเอกชนยื่นคำขอแจ้งการไม่ใช้รถชั่วคราวต่อขนส่งจังหวัดโดยระบุเหตุผลในคำขอว่าไม่พร้อมให้บริการ แต่ไม่ปรากฏว่ารถยนต์อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมให้บริการจริง หากแต่ประสงค์ที่จะมิให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เช่าซื้อช่วงรถยนต์ได้ใช้รถยนต์ดังกล่าวในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นเจตนาที่แอบแฝงไม่ตรงกับความเป็นจริง การที่ขนส่งจังหวัดออกคำสั่งอนุญาตไม่ใช้รถคันดังกล่าวชั่วคราวเป็นเวลา ๒ ปี ตามคำขอของบริษัทเอกชนโดยมิได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริษัท พ. จำกัด ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (TAXI METER) มีรถยนต์ใช้ในกิจการจำนวน ๕๐ คัน ซึ่งรวมถึงคันที่พิพาทในคดีนี้ โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอต่อขนส่งจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดี) แจ้งการไม่ใช้รถแท็กซี่ที่พิพาทเป็นการชั่วคราว (๒ ปี) พร้อมกับได้ส่งมอบหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมการแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวแล้ว แม้บริษัทฯ ซึ่งมีชื่อ



อยู่ในข้อมูลระบบงานทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองรถยนต์คันพิพาท ได้ดำเนินการยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งไม่ใช้รถ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับข้อ ๖ ของระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการแจ้งไม่ใช้รถและการแจ้งใช้รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะนายทะเบียนจังหวัดมีอำนาจที่จะดำเนินการจดทะเบียนให้ตามคำขอของบริษัทฯ ก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการจดทะเบียนการแจ้งไม่ใช้รถลงในรายการจดทะเบียนรถยนต์ตามคำขอได้ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองย่อมมีหน้าที่ต้องพิจารณาตรวจสอบว่า มีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นตรงตามคำขอของผู้ยื่นคำขอหรือไม่ หากพบว่าข้อเท็จจริงที่ผู้ยื่นคำขอได้แสดงนั้นไม่เป็นความจริง หรือไม่ตรงกับเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการออกคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามคำขอดังกล่าว เมื่อปรากฏว่ารถยนต์แท็กซี่ที่พิพาทได้จดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน ๗ คน ระบุชื่อธนาคารเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และบริษัทฯ เป็นผู้ครอบครอง โดยมีนาง ช. เป็นผู้เข้าชื่อจากบริษัทฯ ส่วนผู้ฟ้องคดีได้เข้าชื่อช่วงรถคันดังกล่าวจากนาง ช. และเป็นผู้ครอบครองรถยนต์แท็กซี่ที่พิพาทมาโดยตลอด ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วได้ติดต่อขอโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์จากบริษัทฯ มาเป็นชื่อผู้ฟ้องคดี แต่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เนื่องจากมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และเงินค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้กับบริษัทฯ เป็นรายเดือน ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยขอให้ห้ามระงับหรือยกเลิกสิทธิการใช้รถแท็กซี่มิเตอร์ หรือปลดประจำการก่อนครบกำหนดตามคำขอของบริษัทฯ อันเป็นการแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับบริษัทฯ จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ยื่นคำขอแจ้งการไม่ใช้รถชั่วคราวต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยระบุเหตุผลในคำขอว่า ไม่พร้อมให้บริการ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้จากพยานหลักฐานในสำนวนคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและได้ใช้รถยนต์พิพาทในการประกอบอาชีพจริงมาโดยตลอด อีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่า รถยนต์คันดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมให้บริการจริงตามที่กล่าวอ้าง หากแต่บริษัทฯ ผู้ยื่นคำขอประสงค์ที่จะมิให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เช่าซื้อช่วงรถยนต์ได้ใช้รถยนต์ดังกล่าวในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นเจตนาที่แอบแฝงไม่ตรงกับความเป็นจริง และเมื่อการรับจดทะเบียนแจ้งการไม่ใช้รถนั้นถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีก่อนการรับแจ้งและจดทะเบียนการไม่ใช้รถจึงเป็นการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งมาตรา ๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ



ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องแสวงหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยมีต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของผู้ยื่นคำขอเท่านั้นตามมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งโดยมิได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ อันเป็นผลทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามรายการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน ๗ คน ที่อนุญาตไม่ใช้รถคันดังกล่าวชั่วคราวเป็นเวลา ๒ ปี ตามคำขอของบริษัทฯ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๑๐/๒๕๖๔)

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้กำหนดให้เจ้าของรถที่ประสงค์จะจดทะเบียนและออกใบคู่มือจดทะเบียนรถ ต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาหรือนายทะเบียนในท้องที่ที่ตนประสงค์จะนำรถไปใช้ พร้อมทั้งต้องยื่นหลักฐานประกอบคำขอตามที่ระเบียบข้างต้นกำหนด ซึ่งหากมิได้มีการยื่นหลักฐานประกอบคำขอโดยครบถ้วนแล้ว คำขอจดทะเบียนและออกใบคู่มือจดทะเบียนรถย่อมไม่สมบูรณ์ นายทะเบียนในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจึงไม่อาจพิจารณาคำขอดังกล่าว และมีอำนาจปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นได้ เมื่อผู้ซื้อรถยนต์มีหนังสือขอให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกดำเนินการรับจดทะเบียนและออกใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ โดยได้ยื่นใบส่งมอบรถ การชำระค่าจดทะเบียน ค่าป้ายทะเบียนชั่วคราว (ป้ายแดง) และคำพิพากษาของศาลแพ่ง โดยมีได้ยื่นหลักฐานในส่วนของหนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย และหนังสือแจ้งจำหน่าย ตามข้อ ๑๑ (๑) (ก) และ (ข) ของระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑ จึงเป็นกรณีที่คำขอจดทะเบียนและออกใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้ซื้อรถยนต์ยื่นคำขอย่อมไม่อาจพิจารณาคำขอดังกล่าว และมีอำนาจที่จะปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น คำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนรถใหม่ตามคำขอจึงชอบด้วยกฎหมาย และมีได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ซื้อรถยนต์

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อรถยนต์จากบริษัท ย. จำกัด ซึ่งเป็นรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อจำหน่าย และได้รับการส่งมอบเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๗ ในราคา ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการรับจดทะเบียนและออกใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยในการยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบส่งมอบรถ การชำระค่าจดทะเบียน



ค่าป้ายทะเบียนชั่วคราว (ป้ายแดง) และคำพิพากษาของศาลแพ่งที่วินิจฉัยว่า นิติกรรมระหว่าง ผู้ฟ้องคดีกับบริษัท ย. จำกัด เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดและกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ได้โอนไปยัง ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ขณะทำสัญญาซื้อขาย การที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการครอบครองทรัพย์สินของตนเอง ไม่ใช่การครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นตามมาตรา ๑๓๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพิพากษายกคำร้องของผู้ฟ้องคดี โดยมิได้ยื่นหลักฐาน ในส่วนของหนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย และหนังสือแจ้งจำหน่าย ตามข้อ ๑๑ (๑) (ก) และ (ข) ของระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษี รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งหนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย และหนังสือแจ้งจำหน่ายดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบว่ารถยนต์ที่ยื่นคำขอ จดทะเบียนได้นำเข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือมีการจำหน่ายโดยถูกต้องและเจ้าของรถยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะมีและครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ส่วนคำพิพากษาของศาลแพ่ง ดังกล่าวเป็นเพียงพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า รถยนต์พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น จึงไม่อาจทดแทนหนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย และหนังสือแจ้งจำหน่ายได้ อันเป็นกรณีที่คำขอจดทะเบียนและออกใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะนายทะเบียน แห่งท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอ ย่อมไม่อาจพิจารณาคำขอดังกล่าวและมีอำนาจที่จะปฏิเสธ ไม่ดำเนินการตามคำขอที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งปฏิเสธ ไม่รับจดทะเบียนรถใหม่ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และมีได้เป็น การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๑๔/๒๕๖๖)

๑.๒ การประกอบการขนส่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ

การออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ซึ่งไม่ใช่การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จึงไม่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเมื่อพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหас่วนรวม โดยเฉพาะปัญหาการจราจรและมลพิษในเขตตัวเมือง ประกอบกับการพัฒนาระบบการจราจรในอนาคตของจังหวัดขอนแก่น เปรียบเทียบกับความเดือดร้อนเสียหายของผู้ใช้บริการบางรายที่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นบ้างแล้วจะเห็นได้ว่า การที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่า จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ประกาศดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น มี ๒ แห่ง ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดทั่วประเทศ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และได้มีการเปิดใช้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยชมรมผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้มีหนังสือเสนอให้ย้ายสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางไปใช้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ มีมติให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่งการออกประกาศดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารในท้องที่ใดเป็นการใช้อำนาจของกรมการขนส่งทางบกโดยอนุมัติของ



คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางตามมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และตามภารกิจของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทัวถึง และปลอดภัยตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรื่อง กำหนดประเภทรถที่ต้องเข้าหยุดและจอด เพื่อรับส่งผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว จึงเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งไม่ใช่เป็นการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ การดำเนินการ ดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม ก่อนมีการออกประกาศ ดังกล่าวปรากฏว่าได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหลายครั้งและสอบถาม ความเห็นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากผลการศึกษาตามโครงการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการด้านการขนส่ง ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการย้ายไปอยู่สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นในการออกประกาศดังกล่าวแล้ว เห็นว่า แต่เดิม สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นมี ๒ แห่ง ตั้งอยู่ถนนกลางเมืองขอนแก่น ซึ่งสภาพการจราจร ในเมืองขอนแก่นมีความหนาแน่น ส่วนสถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ สามารถเข้าออกได้ ๒ ทาง ทั้งถนน เลี้ยวเมืองและถนนมิตรภาพ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดเส้นทางการเดินรถเพิ่มเติม โดยได้จัดให้มี รถโดยสารสาธารณะ หมวด ๑ ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทำให้ลดปัญหาการเชื่อมต่อรถโดยสาร ระหว่างสถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เข้าไปในตัวเมือง ถ้าผู้โดยสารคนใดประสงค์จะต่อรถโดยสารที่สถานี ขนส่งฯ แห่งที่ ๑ จะเสียค่าใช้จ่ายเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ สามารถ รองรับบริการเชื่อมต่อเส้นทางการเดินรถได้ทุกเส้นทาง ทั้งจากอำเภอหรือจังหวัดต่าง ๆ ที่เดินทาง เข้าเชื่อมต่อที่ตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นทุกทิศทาง เป็นผลให้มีทั้งผู้ที่เดินทางใกล้ขึ้นและไกลขึ้น เมื่อพิจารณาจากระยะทางที่ใช้ใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งเดิม แต่เมื่อพิจารณาด้านระยะเวลาที่ใช้ ในการเดินทางทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ เนื่องจากมีการจราจรที่คล่องตัว ส่งผลให้ใช้เวลาเดินทางสั้นลง อีกทั้งหากให้รถโดยสารประจำทางเข้ามาในตัวเมือง ย่อมเป็นการเพิ่มจำนวนรถและก่อให้เกิดปัญหา จราจรและมลพิษหนักมากขึ้น ส่วนผู้โดยสารบางส่วนที่ใช้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๑ เป็นทางผ่าน ย่อมไม่ได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานีขนส่งฯ ดังนั้น การกำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้



สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว โดยมีรถหมวด ๑ เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างจุดจอดกับชุมชน ย่อมจะทำให้ประชาชนสามารถเชื่อมต่อรถโดยสารทุกประเภทได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อันเป็นการจัดระบบการเชื่อมต่อการขนส่งสาธารณะทางบก เพื่อลดปัญหาการจราจรแออัดและปัญหามลพิษในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทำให้ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารไม่เกิดความสับสนในการเดินทาง ซึ่งนอกจากความปลอดภัยในการเดินทางแล้ว ยังทำให้ภาครัฐสามารถควบคุม กำกับ ดูแล จัดระเบียบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารและผู้โดยสาร ประจําารถได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ในประเทศอาเซียน (AEC) ของภูมิภาค หากมีสถานีขนส่งผู้โดยสารหลายแห่ง ย่อมทำให้การบริหาร จัดการการเดินทางของผู้ประกอบการขนส่ง และการควบคุม กำกับ ดูแล จัดระเบียบรถโดยสาร และผู้ประจําารถของเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาเหตุผล และความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาส่วนรวมโดยเฉพาะปัญหาการจราจรและมลพิษในเขตตัวเมือง ประกอบกับการพัฒนาระบบการจราจรในอนาคตของจังหวัดขอนแก่น เปรียบเทียบกับความเดือดร้อน ของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบหกที่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นบ้าง และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๔ ที่อ้างว่ามีรายได้ลดลงแล้ว เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้ สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่า จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ โดยชอบและเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๒๐๕-๒๐๗/๒๕๖๔)

๑.๔ การดูแลรักษาทาง

การที่แขวงทางหลวงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) โดยวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กตลอดใต้ทางหลวงแผ่นดินและขุดระบายน้ำด้านข้าง ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณดังกล่าวย่อมได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการด้วย แม้จะทำให้ขาดความสะดวกสบายในการเข้าออกที่ดิน แต่ก็สามารถขออนุญาตสร้างทางหรือถนนเพื่อทำทางเชื่อมระหว่างที่ดินของตนกับทางหลวงหรือขออนุญาตวางท่อระบายน้ำในเขตทางหลวงได้ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทางหลวงกำหนด เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำขออนุญาต แขวงทางหลวงย่อมไม่สามารถที่จะทำทางเชื่อมกับทางหลวงและวางท่อระบายน้ำให้ผู้ฟ้องคดีได้



ดังนั้น การที่แขวงทางหลวงไม่ได้ทำทางเชื่อมกับทางหลวงและวางท่อระบายน้ำให้ผู้ฟ้องคดี รวมถึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปขออนุญาตทำทางเชื่อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยชอบแล้ว ย่อมไม่ถือเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร รวมทั้งไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ โดยวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กตลอดใต้ถนนและขุดระบายน้ำด้านข้างสำหรับระบายน้ำสู่ทางน้ำสาธารณะ และเนื่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าวผ่านบริเวณพื้นที่ดินด้านทิศตะวันตกตลอดแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่เป็นทางเชื่อมกับทางหลวงและไม่มีการฝังท่อระบายน้ำในบริเวณทางเชื่อม จึงมีความจำเป็นต้องขุดทางระบายน้ำในบริเวณทางหลวง ซึ่งจะเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำโครงการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นการดำเนินกิจการทางปกครอง เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณทางหลวงหรือเป็นผู้ใช้ทางหลวงดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณพิพาท ย่อมได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการฟื้นฟูทางหลวงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย แม้การดำเนินโครงการจะทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดความสะดวกสบาย เพราะไม่สามารถเข้าออกที่ดินได้สะดวกเช่นเดิม แต่ผู้ฟ้องคดียังคงมีสิทธิใช้สอยประโยชน์ในที่ดินของตนได้ดังเดิม และผู้ฟ้องคดีสามารถขออนุญาตสร้างทางหรือถนน เพื่อทำทางเชื่อมระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับทางหลวง หรือขออนุญาตวางท่อระบายน้ำในเขตทางหลวงได้ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กำหนด ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ฟ้องคดีและผู้ใช้นถนนโดยทั่วไป อีกทั้งการจัดทำโครงการดังกล่าวก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ (๙๙) ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การกำหนดแขวงทางหลวงตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ดำเนินการในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และไม่ได้ดำเนินการในที่ดินส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีหรือผู้ใด กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบ นอกจากนี้



การทำทางเชื่อมกับทางหลวงทุกประเภท รวมถึงการวางท่อระบายน้ำในเขตทางหลวง เป็นกรณีที่ จะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ซึ่งนอกจากผู้ฟ้องคดีจะมีหน้าที่ในการยื่นคำขออนุญาตแล้ว ผู้ฟ้องคดียังต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดเงื่อนไขในการขออนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงแผ่นดินและ ทางหลวงพิเศษ เพื่อเป็นทางเข้า-ออกทางหลวงแผ่นดินและทางขนานของทางหลวงพิเศษ สำหรับ เข้า-ออกอาคารที่พักอาศัย ที่ดินว่างเปล่า เรือกสวนไร่นา (ไม่มีทางเท้า) แบบเลขที่ ๓๗/๑ (๑) ด้วย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวงและวางท่อระบายน้ำให้ถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่สามารถที่จะทำทางเชื่อม กับทางหลวงและวางท่อระบายน้ำให้ผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ทำทางเชื่อม กับทางหลวงและวางท่อระบายน้ำให้ผู้ฟ้องคดี รวมถึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปขออนุญาตทำทางเชื่อม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดโดยชอบแล้ว ย่อมไม่ถือเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อีกทั้ง โครงการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ถือเป็นงานบำรุงรักษาทางหลวง ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และพื้นที่พิพาทตั้งอยู่ที่อำเภอ นาทวี จึงอยู่ในเขตอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การกำหนด แขนงทางหลวงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำโครงการดังกล่าว ย่อมเป็นการกระทำ ตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยชอบแล้ว และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ. ๑๑๓๖/๒๕๖๕)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สงวนที่ดิน เพื่อประโยชน์แก่งานทางในท้องที่ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ สงวนที่ดินริมทางหลวงหมายเลข ๔ เป็นที่ดินสงวนของกรมทางหลวง เพื่อประโยชน์แก่งานทาง โดยเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดโต้แย้งสิทธิ ที่ดินแปลงพิพาทจึงอยู่ในความคุ้มครองของผู้อำนวยการทางหลวง และห้ามมิให้ผู้ใดเข้าครอบครอง ทักร้าง จัดทำ หรือปลูกสร้างด้วยประการใด ๆ ในที่ดินนั้น



เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ หากมีการฝ่าฝืนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงย่อมชอบที่จะสั่งให้รถถอนทรัพย์สินออกจากที่ดินแปลงพิพาทได้ หากไม่ปฏิบัติตาม แขวงทางหลวงมีอำนาจเข้าดำเนินการรถถอนหรือทำลายทรัพย์สินนั้นได้ตามมาตรา ๔๗ วรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คดีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สงวนที่ดินเพื่อประโยชน์แก่งานทางในท้องที่ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ สงวนที่ดินริมทางหลวงหมายเลข ๔ เป็นที่ดินสงวนของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อประโยชน์แก่งานทาง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้อำนวยการทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีหนังสือส่งสำเนาประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้นายอำเภอเมืองชุมพรปิดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดโต้แย้งสิทธิ ที่ดินแปลงพิพาทจึงอยู่ในความคุ้มครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และห้ามมิให้ผู้ใดเข้าครอบครอง หักร้าง จัดทำหรือปลูกสร้างด้วยประการใด ๆ ในที่ดินนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าตนเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามทะเบียนการครอบครองที่ดิน เลขที่ ๒๘๘/๕๔ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรว่า ทะเบียนการครอบครองที่ดินดังกล่าว คือ หลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๘๘/๕๔ ที่ออกให้แก่ นาย บ. ปัจจุบันมีชื่อนาย ส. เป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสำเนาหนังสือสัญญาแบ่งให้ที่ดิน ระหว่าง นาย บ. ผู้แบ่งให้ กับ นาย น. ผู้รับให้ ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่งต่อศาล ซึ่งระบุว่า นาย บ. ได้แบ่งให้ที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๕๔ แยกไปเป็น น.ส. ๓ เลขที่ ๒๘๘/๕๔ ให้แก่นาย น. และปรากฏตามสารบัญชีจดทะเบียนด้านหลัง น.ส. ๓ ดังกล่าวว่า นาย น. ได้จดทะเบียนยกที่ดินดังกล่าวให้แก่ นาย ส. และนาง ล. ต่อมา นาย ส. และนาง ล. ได้แบ่งกรรมสิทธิ์รวมออกจากกัน โดยที่ดินแปลงคงเหลือตาม น.ส. ๓ ดังกล่าว เป็นของนาย ส. ซึ่งได้จดทะเบียนจำนองไว้กับสหกรณ์การเกษตรเมืองชุมพร จำกัด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยอมรับตามคำชี้แจงต่อศาลแล้วว่า ที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๒๘๘/๕๔ ของนาย ส. เป็นที่ดินคนละแปลงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีพยานหลักฐานใดยืนยันได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามทะเบียนการครอบครองที่ดิน เลขที่ ๒๘๘/๕๔ หรือ น.ส. ๓ เลขที่ ๒๘๘/๕๔ สืบต่อจากนาย น. ผู้เป็นบิดา อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ว่า



ได้เข้าไปแผ้วถางและปลูกพืชผลการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพ ซึ่งแขวงทางชุมพร และแขวงทางหลวงระนอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้แจ้งเตือนให้รื้อถอนออกไปหลายครั้งแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีที่ดินทำกินและได้หาทุนมาปลูกพืชยืนต้นจนเต็มพื้นที่ จึงขอเช่าที่ดินแปลงพิพาทเพื่อทำกินโดยไม่หวังที่จะครอบครองเป็นสมบัติของตนเอง หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องการใช้พื้นที่เมื่อใดก็พร้อมที่จะรื้อถอนออก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศสงวนที่ดินดังกล่าวและปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดโต้แย้งสิทธิ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องใช้ที่ดินสงวนแปลงพิพาทเป็นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานควบคุมโครงการ อาคารที่พักคนงานที่จอดเครื่องจักร โรงซ่อมเครื่องจักรกล และพื้นที่เก็บวัสดุงานทาง แต่เนื่องจากมีผู้บุกรุกที่ดินรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงมีประกาศว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินสงวนแปลงพิพาทเพื่อประโยชน์แก่งานทางในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ให้ผู้บุกรุก กั้นสร้าง แผ้วถาง ทำลาย ขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ที่ดินสงวนก่อนวันเวลาดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ได้นำประกาศไปปิดไว้บริเวณหน้าที่ดินแปลงพิพาท เมื่อที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าทำประโยชน์เป็นที่ดินซึ่งอยู่ภายในเขตพื้นที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สงวนที่ดินเพื่อประโยชน์แก่งานทางในท้องที่ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ ซึ่งมีใช้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ครอบครองและทำประโยชน์ปลูกพืชผลการเกษตรในที่ดินแปลงดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรื้อถอนทรัพย์สินออกจากที่ดินแปลงพิพาทได้ หากไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจเข้าดำเนินการรื้อถอนหรือทำลายทรัพย์สินนั้นตามมาตรา ๔๗ วรรคสี่ ประกอบมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำเตือนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่สั่งให้รื้อถอนทรัพย์สินออกจากที่ดินแปลงพิพาท การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นำเครื่องจักรกลเข้าปรับพื้นที่ในที่ดิน โดยทำลายทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงมิได้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๘๙/๒๕๖๕)



การสร้างทางหรือถนนในเขตทางหลวงเพื่อเป็นทางเชื่อมเข้าออกทางหลวงกับที่ดินของตน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเชื่อมดังกล่าวก็อยู่ในความหมายของการสร้างทางหรือถนนในเขตทางหลวงที่จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงเช่นกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้างอาคาร โดยมีการยกระดับพื้นที่อาคารสูงกว่าระดับผิวจราจรหน้าอาคาร ๐.๘๐ เมตร ทำให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเชื่อมที่ทำไว้เดิมให้เป็นทางลาดจากผิวจราจรหน้าอาคารเข้าสู่พื้นที่อาคารที่มีระดับความสูงจากผิวจราจร ๐.๘๐ เมตร ซึ่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีสร้างทางเชื่อมโดยระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าการอนุญาตยังไม่สมบูรณ์จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะก่อสร้างทางเชื่อมถูกต้องตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนด เงื่อนไข และมาตรฐานกรมทางหลวงทุกประการ รวมทั้งมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขแบบคำขออนุญาตทำทางเชื่อมดังกล่าวให้ระดับทางเชื่อมมีระดับเดียวกันกับทางเท้า เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชนทั่วไป แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดและไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนหรือทำลายภายในกำหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจรื้อถอนหรือทำลายได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขแบบและปรับปรุงระดับทางเชื่อมเข้าออกอาคารในเขตทางหลวงให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจะเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนโดยผู้ฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ จึงเป็นการชอบด้วยเหตุผลตามอำนาจหน้าที่ตามที่บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดไว้แล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน ๒ แปลงติดต่อกัน คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๐๙ และเลขที่ ๒๗๑๐ ซึ่งที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๐๙ ตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้างอาคารลงบนที่ดินทั้งสองแปลง โดยยกระดับพื้นที่อาคารสูงกว่าระดับผิวจราจรหน้าอาคาร ๐.๘๐ เมตร และภายหลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีได้สร้างทางในเขตทางหลวงเพื่อเชื่อมเป็นทางเข้าออกระหว่างอาคารดังกล่าวกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ รวม ๒ แห่ง คือ บริเวณที่ กม. ๐+๓๙๙



และที่ กม. ๐+๔๑๗.๔๐ โดยกล่าวอ้างว่าเดิมทางเชื่อมที่เป็นทางเข้าออกระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ ที่ กม. ๐+๓๙๙ กับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๐๙ มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และตนได้ขออนุญาตสร้างทางในเขตทางหลวงเพื่อเชื่อมเป็นทางเข้าออกระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ ที่ กม. ๐+๔๑๗.๔๐ กับที่ดินแปลงดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ แล้ว เมื่อมีการก่อสร้างอาคารพิพาท ทำให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเชื่อมที่ทำไว้เดิมให้เป็นทางลาดจากผิวจราจรหน้าอาคารเข้าสู่พื้นที่อาคารดังกล่าวที่มีระดับความสูงจากผิวจราจร ๐.๘๐ เมตร ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตเปิดทางเท้าแบบไม่ลดระดับเพื่อเชื่อมเป็นทางเข้าออกระหว่างอาคารพิพาทกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ บริเวณที่ กม. ๐+๓๙๙ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และได้รับอนุญาตให้สร้างทางเชื่อมบริเวณดังกล่าวได้ตามแบบและเงื่อนไขในหนังสือขออนุญาต โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าการอนุญาตจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างทางเชื่อมถูกต้องตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนด เงื่อนไข และมาตรฐานกรมทางหลวงทุกประการ และแขวงทางหลวงปทุมธานีได้ออกหนังสือรับรองก่อสร้างทางเชื่อมถูกต้องให้แล้ว ต่อมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า มีการก่อสร้างทางเชื่อมเข้าออกอาคารของผู้ฟ้องคดีเป็นทางลาดต่างระดับสูงกว่าระดับทางเท้ามากเกินไป ทำให้ไม่สะดวกแก่การสัญจร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนทางเชื่อมบริเวณที่ กม. ๐+๓๙๙ ที่สร้างโดยไม่ถูกต้องตามแบบที่ขออนุญาต และบริเวณที่ กม. ๐+๔๑๗.๔๐ ที่สร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือชี้แจงว่า ได้ขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมทั้งสองแห่งแล้ว แต่ใบอนุญาตบริเวณที่ กม. ๐+๔๑๗.๔๐ สูญหายไป พร้อมทั้งขอผ่อนผันการรื้อถอนทางเชื่อมดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารหลักฐานที่มีการขออนุญาตทำทางเชื่อมบริเวณที่ กม. ๐+๔๑๗.๔๐ ส่วนการขออนุญาตทำทางเชื่อมบริเวณที่ กม. ๐+๓๙๙ เป็นคำขอที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวง จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำทางเชื่อมทั้งสองแห่งดังกล่าวใหม่ หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตเปิดทางเท้าแบบไม่ลดระดับกับทางหลวง ณ บริเวณทางเชื่อมทั้งสองแห่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า รูปแบบทางเชื่อมที่ขออนุญาตก่อสร้างเป็นทางลาดจากผิวจราจรจนถึงหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีสูงกว่าระดับผิวจราจรประมาณ ๐.๘๐ เมตร อันเป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้ทางเท้า จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขแบบคำขออนุญาตทำทางเชื่อมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขแบบและปรับปรุงระดับทางเชื่อมเข้าออกอาคารพิพาทในเขตทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเป็น



ผู้ดำเนินการรื้อถอน โดยผู้ฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงข้างต้น ประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า ในการทำหรือสร้างทางหรือถนนในเขตทางหลวง เพื่อเป็นทางเชื่อมเข้าออกทางหลวงกับที่ดินของตน ไม่ว่าจะเป็นการทำหรือสร้างทางหรือถนนดังกล่าว มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ หรือปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ล้วนต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น (ปี พ.ศ. ๒๕๑๓) หรือข้อ ๓๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาถัดมาในขณะนั้น (ปี พ.ศ. ๒๕๒๖) การที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีหนังสืออนุญาต จากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมาแสดง และผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการขออนุญาตทำหรือสร้างทางเชื่อม ทั้งสองแห่งต่อผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง กรณีย่อมไม่อาจ เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการทางหลวงให้ทำหรือสร้างทางเชื่อมทั้งสองแห่งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ หรือปี พ.ศ. ๒๕๒๖ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำการก่อสร้างอาคารบนที่ดินทั้งสองแปลง โดยมีการยกกระดานพื้นที่ ในอาคารสูงกว่าระดับผิวจราจรหน้าอาคาร ๐.๘๐ เมตร ทำให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเชื่อม ดังกล่าวเป็นทางลาดจากผิวจราจรหน้าอาคารสูงเข้าสู่พื้นที่อาคารดังกล่าวที่มีระดับความสูงจากผิวจราจร ๐.๘๐ เมตร การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเชื่อมดังกล่าวนี้อยู่ในความหมายของการสร้างทางหรือถนน ในเขตทางหลวงที่จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการทางหลวงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บังคับใช้อยู่ในช่วงเวลานั้นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ขออนุญาตสร้าง ทางเชื่อมบริเวณที่ กม. ๐+๓๙๙ แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินกำหนดไว้ และแขวงทางหลวงปทุมธานีก็มิได้ มีการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางเชื่อมดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดียังมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการทางหลวงในการสร้างทางเชื่อมบริเวณที่ กม. ๐+๓๙๙ อีกทั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขแบบคำขออนุญาตทำทางเชื่อมทั้งสองแห่ง ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีสร้างทางเชื่อมทั้งสองแห่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

